

시정 · 주의요구

1. 제 목 : 인지세 납부 부적정

2. 관계기관 : □□보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

□□보훈요양원에서는 입소자의 안전을 도모하고자 건축물 보수공사 및 생활폐기물 용역 등 계약을 체결하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액) 및 제8조(납부)에 의하면 인지세는 과세문서에 「수입인지에 관한 법률」 제2조제1항에 따른 전자수입인지(이하 “전자수입인지”라 한다)를 첨부하여 납부한다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 인지세액에 해당하는 금액을 납부하고 과세문서에 인지세를 납부한 사실을 표시함으로써 전자수입인지를 첨부하도록 규정하고 있습니다.

또한, 「국세기본법」 제47조의4(납부불성실·환급불성실가산세)에 따르면 인지세의 납부를 하지 아니하거나 과소 납부한 경우에는 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분(납부하여야할 금액에 미달한 금액을 말한다.) 세액의 100분의 300에 상당하는 금액을 가산세로 부담하도록 정하고 있습니다.

따라서, 계약담당자는 인지세법에서 정한 과세대상 문서 작성 시 인지세 납부가 누락되지 않도록 관리하여야 하고, 「인지세법」 제10조(소인)에 따라 전자수입인지를 첨부하는 경우 「수입인지에 관한 법률」 제3조제2항에 따른 전자수입인지업무대행기관이 제공하는 정보통신망(전자수입인지를 판매하는 인터넷 사이트를 말한다)에 전자수입인지를 사용하였음을 입력하는 방식으로 소인(消印)하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 요양원 종합감사 시 □□보훈요양원의 인지세 발행여부를 확인한 결과, [표]와 같이 전자수입인지를 미징구한 사실이 있습니다.

[표] 계약관련 인지세 미징구 현황

(단위:천원)

연번	계약명	계약일자	계약금액	내용
1	생활폐기물 처리용역	'xx.xx.xx.	###	전자수입인지 미징구(###)
2	생활폐기물 처리용역	'xx.xx.xx.	###	전자수입인지 미징구(###)
3	배연창 제작 및 설치공사	'xx.xx.xx.	###	전자수입인지 미징구(###)
4	사무실 재배치 공사	'xx.xx.xx.	###	전자수입인지 미징구(###)
합 계			###	

4. 관계기관 의견

- 해당 보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□보훈요양원장은

- 미납한 인지세 ###원을 납부할 수 있도록 조치하시고, (시정)

○ ▼▼이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
□□보훈요양원	사무직x급	A	00담당	xxxx-xx-xx~ 현재	좌동	주의